

СНЯТИЕ С УЧЕТА ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПОТРЕБОВАЛО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

Рубрика: ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Автор: Сапрыгин Е.А. Юрист, консультант редакции журнала

В статье рассказано о попытке снятия с учета защитного сооружения гражданской обороны в Москве, которая дошла до судебного разбирательства и выявила целый комплекс юридических и организационных проблем. Дело о спорном убежище показало, как столкновение интересов собственников ЗСГО и позиции Росимущества превратило подвал старого завода в поле судебного сражения.

Как защитное сооружение превратилось в юридический кейс

На бумаге защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) – это про безопасность людей и технические параметры ЗСГО. На практике все чаще это еще и про конфликт интересов между частным собственником, Росимуществом, городом (дело происходит в Москве) и органами ГОЧС. Подвал завода 1980-х годов вдруг оказывается в центре спора, где решается, кто вправе инициировать снятие ЗСГО с учета, кто обязан поддерживать техническое состояние сооружения, а кто будет отвечать за его фактическое аварийное состояние.

История АО «Янтарь», пытавшегося снять с учета убежище инв. N 012706-77 в Москве, очень показательная. С одной стороны – старое здание, изношенные конструкции и отключенные системы жизнеобеспечения. С другой – позиция Территориального управления Росимущества в городе Москве о том, что объекты ГО «по природе» относятся к федеральной собственности и в частную собственность попадать не должны. Между ними – МЧС, мэрия города и арбитражные суды, которым пришлось разбираться не только в том, чье убежище, но и кто может заблокировать его снятие с учета.

Для специалистов ГОЧС этот кейс важен не только как любопытное судебное решение. Он подсвечивает слабые места в нормативном регулировании и практиках взаимодействия органов власти с владельцами зданий, где размещены ЗСГО. А еще – показывает, как грамотно выстроенная правовая позиция и работа с

доказательствами позволяет защитить интересы собственника, обеспечивая при этом решение задач гражданской обороны.

Нормативно-правовая база функционирования ЗСГО

Основной законодательный акт – Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". Он закрепляет полномочия Российской Федерации по определению порядка создания убежищ и иных объектов ГО и их готовности, прямо указывая, что соответствующие правила разрабатываются и утверждаются на федеральном уровне.

Во исполнение этого требования принято Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". Документ определяет, какие сооружения относятся к объектам ГО, как они создаются в мирное время, период мобилизации и военное время, и задает основу для их классификации и планирования строительства.

Следующий уровень – ведомственное регулирование эксплуатации и учета. Ключевую роль здесь играет приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Документ определяет: порядок учета ЗСГО (журналы, паспорта), обязанности балансодержателей и органов власти, а также механизм снятия сооружений с учета.

Технические требования к самим защитным сооружениям и к процедурам обследования устанавливают СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77* (утв. приказом Минстроя России от 21.12.2022 N 1101/пр) и СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 12.04.2023) (глава 7), и соответствующие ГОСТы по содержанию ЗСГО. Свод правил СП 88.13330.2022 не просто описывает критерии прочности и устойчивости, но и задает подход к обследованию существующих ЗСГО и оценке их фактического состояния.

Наконец, для рассматриваемого дела критичны акты, определяющие режим государственной собственности и ограничения приватизации:

- Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 N 3020-1 «О разграничении государственной собственности...», которое устанавливает, что объекты ГО, указанные в соответствующих приложениях, относятся к федеральной собственности независимо от того, на чьем балансе они числятся;

- Указ Президента РФ от 24.12.1993 N 2284 «О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и связанная с ним Государственная программа, устанавливающие категории имущества, не подлежащего приватизации;

- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", который устанавливает общие принципы приватизации и прямо говорит о том, что имущество, не подлежащее приватизации, может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

Все это накладывается на общие положения Гражданского кодекса РФ (часть первая) и Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Правовой статус защитных сооружений ГО

Практика показывает, что как только речь заходит о подвале или встроенном убежище на территории приватизированного предприятия, сразу всплывает аргумент, что сам по себе объект ГО не мог стать частной собственностью. Ссылаются на Постановление ВС РФ N 3020-1 и ограничения, закрепленные в государственной программе приватизации.

Аргументация проста:

- 1) объекты ГО отнесены к категории имущества, закрепляемого за Российской Федерацией;
- 2) программа приватизации и последующее законодательство о приватизации прямо указывали, что такие объекты не подлежат отчуждению;
- 3) следовательно, любые сделки, по которым защитное сооружение оказалось у частной организации, ничтожны по правилам статьи 168 ГК РФ как нарушающие требования закона и посягающие на публичные интересы.

На бумаге эта логика выглядит стройной. На практике она натывается на реестр прав и на устоявшуюся судебную практику. В деле АО «Янтарь» арбитражные суды уже ранее установили, что имущественный комплекс завода, включая подвал, был выкуплен по государственному акту купли-продажи 1991 года, а впоследствии право собственности подтверждено свидетельствами и выписками, внесенными в реестр собственности Москвы и затем в ЕГРН. При этом Росимущество не представило ни одного документа, подтверждающего регистрацию федеральной собственности на спорный ЗСГО.

Получается довольно парадоксальная картина. С одной стороны, есть общий нормативный запрет приватизировать объекты ГО. С другой – есть конкретный объект недвижимости, в котором защитное сооружение размещено как подвальное помещение, и непрерывная цепочка приватизационных и регистрационных действий, признанных судами законными. Суд апелляционной инстанции по делу АО «Янтарь» фактически исходит из приоритета конкретно установленных прав и ранее данных судебных оценок над общими ссылками на «неприватизируемость» как абстрактную категорию.

Для практиков ГОЧС это важный сигнал. Нельзя исходить только из тезиса «объекты ГО всегда государственные». Нужно смотреть, как именно объект был создан, кем финансировался, как оформлялись права в 1990-е годы, и какие судебные решения уже существуют по данному адресу и помещению.

Порядок учета и снятия с учета ЗСГО

Правила эксплуатации ЗСГО, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583, детально регулируют две ключевые процедуры: ведение учета и снятие с учета защитных сооружений.

С точки зрения учета все довольно формализовано:

- каждое ЗСГО подлежит внесению в журнал учета, который ведут как органы МЧС, так и организации-балансодержатели;
- документальным основанием служит паспорт ЗСГО; при его отсутствии – проектная и техническая документация, позволяющая однозначно квалифицировать помещение как защитное сооружение;
- сведения о ведомственной принадлежности, типе, вместимости, состоянии систем жизнеобеспечения фиксируются и должны обновляться при существенных изменениях.

Снятие с учета организовано более сложно, потому что предполагает решение о фактическом исключении объекта из фонда ЗСГО. Правила устанавливают следующие основания снятия ЗСГО с учета:

- утрату расчетных защитных свойств ограждающих и несущих конструкций, если восстановление технически невозможно или экономически нецелесообразно;
- фактическое отсутствие ЗСГО по учетному адресу (например, снос);
- изменение типа при переводе убежища в противорадиационное укрытие или иное помещение с меньшими защитными свойствами (при соблюдении установленных требований).

Ключевой инструмент – комиссия по обследованию и снятию с учета. В нее, как правило, входят:

- представители территориальных органов МЧС;
- представители собственника/балансодержателя;
- представители органов, уполномоченных управлять соответствующим имуществом (Росимущество, органы имущественных отношений субъектов).

Отказ одного из обязательных участников направить своего представителя фактически блокирует процедуру. Именно на этом месте и возник конфликт в деле АО «Янтарь»: город и МЧС представителя направили, ТУ Росимущества в г. Москве – нет, мотивируя это спорным правовым статусом объекта и ссылками на неприватизируемость.

Дело АО «Янтарь»: как суды оценили бездействие Росимущества

По материалам дела А40-306010/23 АО «Янтарь» обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконным бездействие ТУ Росимущества в г. Москве, выразившееся в отказе создать комиссию (и направить своих представителей) для снятия с учета убежища N 012706-77 и обязать управление устранить нарушение. Первая инстанция требования удовлетворила, Девятый арбитражный апелляционный суд решение оставил в силе.

Логика суда апелляционной инстанции строится на нескольких опорных точках.

Во-первых, анализируются имущественные права заявителя. Ранее, в другом арбитражном деле, суды уже установили:

- приватизация имущественного комплекса завода «Янтарь» в 1991 году включала спорное здание с подвалом;
- свидетельства о собственности и последующие записи в реестрах подтверждают право заявителя на здание целиком, включая подвал;
- в реестре федерального имущества сведений о спорном убежище не имеется;
- в паспорте ЗСГО и инвентаризационной карточке убежище указано как принадлежащее ЗАО/АО «Янтарь» и закреплено за ним как эксплуатирующей организацией.

Во-вторых, суд учитывает техническое состояние убежища. По результатам обследования, выполненного с учетом требований Свода правил [СП 88.13330.2022](#) «Защитные сооружения гражданской обороны», подвальное помещение не отвечает нормам к убежищам: недостаточная несущая способность фундаментов и

перекрытий, коррозия арматуры, неработающие системы жизнеобеспечения. Причины носят длительный, накопленный характер – износ конструкций, дополнительные нагрузки при перепланировках.

Здесь важно, что суды не подменяют собой технического эксперта. Они опираются на уже проведенное обследование и на то, что отсутствие соответствия СП [СП 88.13330.2022](#) неоспоримо установлено в заключении. Для специалистов ГОЧС это означает простую вещь: без качественного технического заключения спор о снятии с учета почти обречен.

В-третьих, суд оценивает поведение самого ТУ Росимущества. В материалах фигурирует примечательный эпизод: в 2021 году Росимущество уже направляло своего представителя в комиссию по этому же убежищу, а в 2023 году при аналогичном обращении отказалось это сделать, сославшись на «неопределенность правового статуса объекта». Такое изменение позиции без изменения исходных правовых и фактических обстоятельств суд расценил как противоречащее принципам добросовестности и последовательно нарушающее права заявителя.

В результате апелляционный суд соглашается с выводом первой инстанции:

- бездействие ТУ Росимущества (отказ участвовать в создании комиссии) не соответствует действующему законодательству о ГО и приватизации;
- это бездействие создает препятствия для реализации прав собственника по распоряжению своим имуществом и по надлежащему оформлению снятия ЗСГО с учета;
- совокупность условий, предусмотренных частью 1 статьи 198 и частью 4 статьи 200 АПК РФ, для признания бездействия незаконным налицо.

Отдельный штрих: суд прямо ссылается на часть 2 статьи 69 АПК РФ о преюдициальности¹⁵ обстоятельств, установленных вступившими в силу судебными актами. То есть Росимущество не вправе «по новой» ставить под сомнение право собственности АО «Янтарь» на объект, если этот вопрос уже был разрешен судом ранее.

С юридической точки зрения спор вокруг убежища АО «Янтарь» крутился вокруг одной идеи: может ли орган, отвечающий за управление федеральным имуществом, ссылаться на неприватизируемость объекта ГО как на основание для саботажа процедуры снятия с учета, если при этом не доказывает наличие федеральной собственности и игнорирует ранее установленные судом обстоятельства.

Девятый арбитражный апелляционный суд фактически отвечает: нет, не может. Наличие запрета на приватизацию определенных категорий имущества само по себе не отменяет прав собственника, если:

- приватизация предприятия и оформление прав прошли в иной правовой реальности начала 1990-х;
- государство не реализовало вовремя свои полномочия по корректировке реестров и оспариванию сделок;
- суды уже подтвердили права конкретного лица на объект.

Для специалистов ГОЧС это означает, что при работе с ЗСГО на приватизированных предприятиях важно не подменять доказанную правовую реальность ссылками на общие принципы. Если балансодержатель юридически признан собственником здания, а государство не имеет зарегистрированного права на ЗСГО, то орган управления федеральным имуществом не может бесконечно использовать риторику «объект в принципе должен быть нашим» как средство блокировки любых решений.

Техническое состояние убежищ: как [СП 88.13330.2022](#) может повлиять на судьбу ЗСГО

Свод правил [СП 88.13330.2022](#) «Защитные сооружения гражданской обороны» во многом изменил подход к оценке готовности ЗСГО. Он увел дискуссию из плоскости «есть стены и двери – значит убежище» в сторону конкретных проверяемых параметров: расчетные нагрузки, герметичность, системы вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, противопожарная защита и т.д.

В деле АО «Янтарь» техническое заключение по обследованию ЗСГО стало ключевым аргументом в пользу вывода о невозможности эксплуатации убежища по назначению. Механическое сохранение его на учете в условиях, когда несущие конструкции не соответствуют требованиям, а системы жизнеобеспечения разрушены, создало бы иллюзию защищенности там, где ее нет.

По данным ВНИИ ГОЧС, по итогам инвентаризаций 2013–2014 и 2018 годов количество ЗСГО, не готовых к приему укрываемых, в несколько раз превышает количество готовых и ограниченно готовых по стране. В отдельных регионах, как, например, в Республике Татарстан, на учете находятся около 800 убежищ, при этом примерно 48 процентов из них ограниченно готовы или не готовы к использованию по назначению.

Эти цифры для специалистов ГОЧС не в новинку, но в судебной плоскости они подталкивают к непростому выбору: продолжать формально держать аварийные сооружения на учете, перекладывая ответственность на балансодержателей, или выстраивать честную процедуру их снятия с учета с последующей реконструкцией или заменой другими средствами коллективной защиты. Дело АО «Янтарь» показывает, что попытки «заморозить» ситуацию за счет процессуальных отговорок со стороны федеральных органов в современных условиях уже не проходят.

Процессуальные инструменты: как защищать права через арбитраж

Для органов ГОЧС и собственников объектов важно, что в описанной истории был задействован относительно «классический» механизм оспаривания бездействия органов, наделенных публичными полномочиями.

Часть 1 статьи 198 АПК РФ позволяет организациям обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании незаконными решений, действий и бездействия органов, осуществляющих публичные полномочия, если:

- они не соответствуют закону или иному нормативному акту;
- нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- создают препятствия для ее осуществления.

Часть 4 статьи 200 АПК РФ обязывает суд проверять не только формальное наличие полномочий у органа, но и соответствие оспариваемых действий закону и их влияние на права заявителя. В случае с АО «Янтарь» суды последовательно проверили оба условия:

- со стороны ТУ Росимущества имелась обязанность участвовать в комиссиях по учету и снятию с учета ЗСГО, вытекающая в том числе из приказа N 583 и их роли в системе управления федеральным имуществом;
- отказ направить представителя нарушал права собственника на распоряжение имуществом и создание безопасных условий эксплуатации здания, фактически блокируя процесс, предусмотренный действующим порядком.

Здесь важно, что суд не поддался на «подмену» предмета спора: вместо обсуждения «кому по идее должен принадлежать объект ГО» он проверял конкретное бездействие в рамках действующих прав и обязанностей. Такой подход особенно ценен для практиков: арбитраж не будет абстрактно решать, что «для безопасности лучше», он оценит, соблюдается ли установленный порядок.

Практические рекомендации для органов ГОЧС и собственников объектов

Для специалистов ГОЧС, органов исполнительной власти и собственников зданий с размещенными в них ЗСГО из дела АО «Янтарь» можно извлечь несколько практических выводов (табл. 1).

Таблица 1

Нормативно-правовые акты, используемые в спорах о ЗСГО

Наименование акта	Ключевые положения	Практическое значение
Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"	Закрепляет полномочия РФ по определению порядка создания и эксплуатации убежищ и иных объектов ГО.	Любые региональные и ведомственные акты о ЗСГО должны соответствовать этому закону; ссылки на него позволяют обосновать обязанность органов власти не только создавать, но и поддерживать ЗСГО в готовности либо принимать решения об их выводе.
Постановление Правительства РФ N 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»	Определяет, что относится к объектам ГО, устанавливает общие правила их создания и закрепляет ответственность организаций за строительство и содержание.	Позволяет отделять «приспособленные подвалы» от полноценных ЗСГО, а также связывать обязанность по содержанию сооружения с обязанностью по его созданию и финансированию.
Приказ МЧС России N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации ЗСГО»	Регламентирует учет, эксплуатацию и снятие ЗСГО с учета; описывает состав комиссий, документы и основания для вывода из фонда.	Основной нормативный документ для комиссий; нарушения требований правил (например, отказ направить представителя) могут служить основанием для арбитражного спора.
СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны»	Устанавливает требования к конструкциям, инженерным системам и обследованию существующих ЗСГО.	Без ссылки на СП вывод о технической непригодности убежища будет недостаточно обоснован; обследование с опорой на СП формирует основу правовой позиции.
ФЗ N 178-ФЗ «О приватизации государственного и	Определяют перечень имущества, не подлежащего	Используются органами Росимущества для аргументации, но не

муниципального имущества» и Постановление ВС РФ N 3020-1	приватизации, и закрепляют объекты ГО за федеральной собственностью.	освобождают их от обязанности доказывать наличие зарегистрированного права и учитывать преюдицию.
--	--	---

Отсюда вытекает несколько практических рекомендаций.

Для собственников и балансодержателей:

- максимально рано инициировать обследование ЗСГО с привлечением компетентной организации, работающей по [СП 88.13330.2022](#) со всеми видами необходимых испытаний и испытаний, а не формальной справкой осмотра ЗСГО;
- собирать и систематизировать весь пакет правоустанавливающих документов по объекту: акты приватизации, свидетельства, выписки из ЕГРН, старые инвентаризационные карточки и паспорта ЗСГО;
- при обращении в органы (МЧС, департаменты имущества, Росимущество) четко ссылаться на нормы закона о гражданской обороне, Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 и региональные акты, фиксируя каждое письмо и ответ;
- в случае блокирующего отказа органов – не затягивать с подачей заявления в арбитражный суд по главе 24 АПК РФ, выстраивая предмет спора вокруг конкретного бездействия, а не вокруг глобальной «правильности» приватизации тридцатилетней давности.

Для органов ГОЧС и имущественных органов субъектов:

- выстраивать взаимодействие с балансодержателями ЗСГО не только через надзор и предписания, но и через сопровождение процедур снятия с учета в действительно аварийных случаях;
- инициировать актуализацию реестров ЗСГО, используя результаты инвентаризаций и технических обследований, чтобы уменьшить число «бумажно существующих» убежищ;
- учитывать, что формальный отказ федерального органа от участия в комиссии может быть признан незаконным бездействием, и заранее прорабатывать с Росимуществом механизмы согласования действий в спорных случаях.

Вместо финальной точки: готовы ли мы к обновлению фонда ЗСГО?

Дело АО «Янтарь» – не про один подвальный этаж на улице Электродной. Это про то, насколько система гражданской обороны в состоянии честно ответить себе на вопрос: какие защитные сооружения реально работают, а какие остались в документах прошлого века. Арбитраж показал, что при конфликте интересов суд, опираясь на Закон о гражданской обороне, нормы приватизации и технические стандарты, готов встать на сторону активного собственника и признать незаконным ведомственное бездействие.

Но если почти половина фонда ЗСГО в отдельных регионах ограниченно готова или не готова вовсе, а по стране число неготовых сооружений в разы превосходит число готовых, то каждый такой спор – лишь симптом гораздо более крупной проблемы. Вопрос, который неизбежно встает перед системой ГОЧС: удастся ли превратить эти судебные решения в отправную точку для планомерной перезагрузки и модернизации фонда защитных сооружений, или и дальше аварийные убежища будут жить только на бумаге?

Примечания

15. Преюдициальность (преюдиция) – обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица.